黄埔云埔“11·12”一般道路交通事故调查报告

广州市黄埔区生产安全事故调查组

2026 年 6 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生详细经过 2
（二）事故道路情况 3
（三）事故现场勘查情况 4
（四）事故车辆调查情况 4
（五）涉事单位情况 6
（六）事故相关人员基本情况 10
（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况 12
二、事故应急救援处置效果评价 12
三、事故原因分析 13
四、生产经营单位存在的问题 13
（一）俊锋公司 13
（二）快行公司 14
（三）瞬心公司 15
（四）恒嘉公司 16
（五）天叶公司 16
五、对事故有关单位及人员的处理建议 17
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1 人） 17
（二）建议移送司法机关处理的人员（1 人） 17
（三）建议给予行政处罚的单位（2 家） 18
（四）建议给予行政处罚的人员（1 人） 19
（五）其他处理建议 20
六、事故防范措施建议 21

2025年11月12日11时28分许，黄埔区云埔街宏远路与沧联一路交叉口发生一起道路交通事故，造成1人死亡及车辆损坏，直接经济损失135.02万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）相关规定，区交管大队经过初步调查，认定本次事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负有同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位所有营运车辆未检验率达到5%以上。根据有关规定，经区政府授权，区应急管理局依法牵头，区公安分局（交管、治安）、区建设和交通局、云埔街道办事处、区总工会、广州市白云区交通管理总站派员参加成立了黄埔云埔“11•12”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委介入事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，黄埔云埔“11•12”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生详细经过

2025 年 11 月 11 日，思念食品有限公司（以下简称思念公司）从订单处理系统把“运单”给到广州快行天下供应链管理有限公司（以下简称快行公司），快行公司将“运单”信息通知东莞瞬心供应链管理有限公司（以下简称瞬心公司），瞬心公司再将“运单”信息通知广州市俊锋冷链物流有限公司（以下简称俊锋公司）。俊锋公司根据瞬心公司用车计划安排司机彭*文驾驶粤 AS9452 号牌重型厢式货车前往沧联一路 3 号的广州恒嘉电子科技有限公司（以下简称恒嘉公司）仓库拉货。

2025 年 11 月 12 日，司机彭*文按预约时间来到沧联一路 3 号的恒嘉公司，下车登记进入后到思念公司设置的自助排号机凭身份证预约装车排队、恒嘉公司根据《11-11 物流商运输计划》商品出库单（CK25111131）核对商品品名(思念水饺、糯米鸡等食品)、数量（764 件）后，安排叉车司机将货物叉到月台口，与恒嘉公司合作的广州启兴人力资源有限公司的搬运工人负责将货物共 764 件搬运到俊锋公司粤 AS9452 号牌重型厢式货车上，快行公司现场调度人员在货物装车完毕后，在货车上放置温度检测仪、上锁，通知司机彭*文可驶离仓库。恒嘉公司门卫在离开

仓库前确认车辆上锁后抬杠放行。

11 时 28 分许，彭*文驾驶粤 AS9452 号牌重型厢式货车沿沧联一路由南往北行驶至沧联一路宏远路路口时往西左转弯，此时梁*云驾驶广州 Q93676 号牌电动自行车，沿宏远路中心双黄实线以南第一条机动车道，由西往东行驶至该路口，粤 AS9452 号牌重型厢式货车车头左侧与广州 Q93676 号牌电动自行车车头发生碰撞，造成梁*云死亡及两车损坏的交通事故。陈*密驾驶皖 BW7872 号重型半挂牵引车牵引粤 E4575 挂号重型集装箱半挂车临时停放在出事路口西侧，妨碍其他车辆正常通行且遮挡过往车辆驾驶员的行车视线。

（二）事故道路情况

事故现场位于黄埔区沧联一路宏远路东约 0 米处，为沧联一路与宏远路“T”型平面交叉路口，路口设有交通信号灯、“黄闪”模式运行，各方向设有人行横道，有“停车让行”、非机动车指示标志；沧联一路呈南北走向，双向二车道，以中心实线分隔，北段与宏远路相连，机动车道两侧依次设有非机动车道、人行道，完好的沥青路面，有限速 30km/h 标志；宏远路呈东西走向，双向四车道，以中心双黄实线分隔，机动车道两侧依次设有非机动车道、人行道，完好的沥青路面，有禁止停车、限速 50km/h、非机动车指示等标志，机动车道两侧依次设有非机动车道、人行道，完好的沥青路面。道路业主单位：黄埔区建设和交通局，养

护单位：开发区市政设施管理中心。

经调查：出事路口不在“五必上”范围，路面平整，标志标线清晰有效，暂未发现其它道路设施隐患。该路段近两年无一般程序处理的交通事故。

（三）事故现场勘查情况

出事的粤AS9452号重型厢式货车车头向西北，车尾朝东南停在沧联一路宏远路路口内，该车车头左侧有明显碰撞痕迹。出事的广州Q93676号牌电动自行车车头向东，车尾向西，车身往左侧倒卧在沧联一路宏远路路口内，同时卡在粤AS9452号重型厢式货车车头左前侧下方，该车的车头有明显碰撞痕迹。现场留有血迹分别为30×20cm。事发时停放在出事路口西侧的皖BW7872号重型半挂牵引车牵引粤E4575挂号重型集装箱半挂车在勘查时已驶离，不在事故现场。此事故基准点为：沧联一路017号灯柱。

（四）事故车辆调查情况

1.粤AS9452号重型厢式货车（冷藏保鲜专用运输车辆）

粤AS9452号重型厢式货车登记所有人为广州天叶冷藏物流有限公司（以下简称天叶公司），登记地址为广州市白云区大和镇黄庄北路121号沙太货运站内4A25-2号，检验有效期至2025年11月30日，核定载质量为7905kg，该车辆道路运输证（穗002642514）由广州市白云住房建设和交通局核发，但已于2022

年6月7日注销。粤AS9452号重型厢式货车原为聂*阳所有，聂*阳购买该车后将车辆登记于天叶公司名下，并与天叶公司签订了挂靠协议，最后一次挂靠协议是2020年11月5日签订，原定于2025年11月4日到期，但在2025年8月3日时聂*阳将粤AS9452号重型厢式货车卖给刘*锋。刘*锋将该车用于其本人担任法定代表人的俊锋公司开展道路运输经营活动。该车辆卖出后，天叶公司未及时将车辆过户至刘*锋或俊锋公司，也未签订挂靠协议。

黄埔交管大队于2025年11月17日委托广东安盈汽车技术服务有限公司对粤AS9452号重型厢式货车车辆制动性能、转向性能、车速计算、货物载重进行鉴定，检验结论为粤AS9452号重型厢式货车的制动性能不合格，核载：超载32.19%，碰撞前的行驶速度为15.8km/h。

2.广州Q93676号电动自行车

所有人：梁*云，为灰/黑色的绿源牌电动自行车，备案号：GZ17448941106752471043 8，车架号：331922310545052。经查，该车未发现非法改装情况。

黄埔交管大队于2025年11月17日委托广东安盈汽车技术服务有限公司对广州Q93676号牌电动自行车的制动性能、转向性能、车速计算进行鉴定。检验结论为广州Q93676号牌电动自行车的制动性能、转向性能都合格，事发时行驶速度无法计算。

3.皖 BW7872 重型半挂牵引车牵引粤 E4575 挂号重型集装箱半挂车

皖 BW7872 重型半挂牵引车登记所有人为芜湖市好朋友物流有限公司，登记地址为安徽省芜湖市弋江区三山街道官河路 4 号，车辆在年审有效期内，有购买交强险、商业险，持有有效期内的道路运输证。粤 E4575 挂号重型集装箱半挂车登记所有人为佛山市三水吉达运输有限公司（以下简称吉达公司），登记地址为广东省佛山市三水区西南街道三三运输有限公司门卫楼二楼 203、204，车辆在年审有效期内，持有有效期内的道路运输证。

皖 BW7872 号重型半挂牵引车由吉达公司实际出资购买，为满足机动车上牌落户要求挂靠于芜湖好朋友公司名下，车辆实际权属、运营管控及日常运输经营活动均由吉达公司负责。

（五）涉事单位情况

涉事单位一：广州市俊锋冷链物流有限公司（粤 AS9452 号重型厢式货车实际所有人、涉事货物实际承运人）

注册地位于广州市黄埔区布岭新村二巷 6 号 101 铺，法定代表人为刘照锋，经营范围：道路运输业，持有有效期内的营业执照，无道路运输经营许可证。该公司名下共有货运车辆 11 辆，全部车辆已年检，7 台车辆违法未处理；近两年交通违法共 82 宗，9 宗未处理。较多的交通违法行为有：驾驶机动车违反禁令标志指示的（34 宗），机动车违反规定停放、临时停车，妨碍

其它车辆、行人通行的（16 宗）。涉严重交通违法行为有：不按导向车道行驶（1 宗），驾车接拨手持电话（1 宗）。该公司名下车辆 2024 年发生一宗亡人交通事故，负事故的次要责任。

2025 年 6 月 1 日与瞬心公司签订货物运输合同，事发时，俊锋公司使用粤 AS9452 号重型厢式货车运输货物。

涉事单位二：广州天叶冷藏物流有限公司（粤 AS9452 号重型厢式货车登记所有人）

注册地位于广州市白云区太和镇黄庄北路 121 号沙太货运站内 4A25-2 号，法定代表人为聂国军，经营范围：道路运输业，持有有效期内的营业执照、道路运输经营许可证。该公司名下共有货运车辆 30 辆，6 台车辆逾期未年检，15 台车辆违法未处理；近两年交通违法共 338 宗，80 宗未处理。较多的交通违法行为有：驾驶机动车违反禁令标志指示的（148 宗），机动车违反规定停放、临时停车，妨碍其它车辆、行人通行的（53 宗）。涉严重交通违法行为有：不按导向车道行驶（7 宗），驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的（2 宗）。该公司车辆近两年未发生亡人交通事故（不含本次事故）。

涉事单位三：广州恒嘉电子科技有限公司（涉事货物源头装载单位）

注册地位于广州经济技术开发区永丰路 6 号，法定代表人为黄少雄。经营范围包括……普通货物仓储服务……。2024 年 9

月 1 日与南国思念公司签订《基地外租库仓储服务合同》的乙方，为南国思念公司提供仓储装卸服务。

涉事单位四：思念食品有限公司（委托涉事货物运输托运单位）

注册地位于河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路 9-2 号 A22 室，法定代表人为王鹏。经营范围……食品生产；食品销售；食品互联网销售。

涉事运输货物所有人、托运人，2025 年 6 月 1 日与广州快行天下供应链管理有限公司签订货物运输合同，约定由快行公司为思念公司承运各类速冻面米产品、调理肉制品等。具体操作时思念公司将发货事宜交由分公司广州南国思念食品有限公司代为执行。

思念食品公司通过 TMS 运输管理系统向承运单位下发运单，运单明确标注货物件数、毛重、体积及建议车型等信息。承运单位依托该系统配套外挂小程序录入司机、运输车辆相关信息，完成信息匹配后，司机即可接收装货指令。经查，该 TMS 系统未设置车辆营运资质、车辆核定载质量合规性核验功能，无法自动筛查、拦截不具备道路运输营运资质、核定载质量与货运需求不匹配的车辆，致使不合规车辆可正常完成接单匹配。

涉事单位五：广州南国思念食品有限公司（涉事货物储存仓库租赁单位，以下简称南国思念公司）

注册地位于广州经济技术开发区永和经济区春分路 8 号，法定代表人为陈红梅。经营范围……食品生产；食品销售；食品互联网销售。

2024 年 9 月 1 日租用恒嘉公司位于黄埔区沧联一路 3 号的冷库并签订《基地外租库仓储服务合同》，南国思念公司现场进驻人员代表思念公司协调管理广州发货事宜。

涉事单位六：广州快行天下供应链管理有限公司（涉事货物运输组织单位）

注册住所位于广州市黄埔区凝彩路 26 号（自编六栋）603 房，法定代表人为谢玉。经营范围为商业服务业。快行公司于 2024 年 5 月 13 日取得广州市天河区交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》，2025 年 12 月 10 日（本次事故后）将注册住所变更至广州市黄埔区。

2025 年 6 月 1 日，快行公司套用与思念公司的货物运输合同版本，与瞬心公司签订货物运输合同，约定由瞬心公司提供思念公司货物运输服务。

快行公司通过思念公司 TMS 系统取得《11-11 物流商运输计划》运单信息并通知到瞬心公司。之后待收到瞬心公司关于《11-11 物流商运输计划》运输车辆信息、司机姓名、电话号码等信息后将之录入到思念公司 TMS 系统内。

涉事单位七：东莞瞬心供应链管理有限公司（涉事货物运输

参与单位）

注册地位于广东省东莞市万江街道螺涌坊工业二路10号1栋602室，法定代表人为陈小皇。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。无道路运输经营许可证，公司无运输车辆。

2025年6月1日，瞬心公司套用与快行公司的货物运输合同版本，与俊锋公司签订货物运输合同，约定由俊锋公司提供思念公司货物运输服务。

涉事单位八：芜湖市好朋友物流有限公司（违停车辆皖BW7872号重型半挂牵引车的登记所有人）

注册地位于安徽省芜湖市三山区三山街道官河路4号，法定代表人为吴俊。经营范围包括普通货物道路运输；物流服务。

涉事单位九：佛山市三水吉达运输有限公司（违停车辆粤E4575挂号重型集装箱半挂车登记所有人）

注册地位于佛山市三水区西南街道三三运输有限公司门卫楼二楼203、204，法定代表人为周福云。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

（六）事故相关人员基本情况

1.粤AS9452号重型厢式货车驾驶人：彭*文，男，汉族，工作单位：俊锋公司，持有效期内B2类型机动车驾驶证及从业人员资格证，驾龄10年。经查询六合一系统，驾驶证状态：违法

未处理（本次事故），近两年无一般程序交通事故记录，有10宗交通违法记录，均已处理。经查，彭*文无涉酒、涉毒驾驶机动车的情况。

2.广州Q93676号电动自行车驾驶人：梁*云，男，汉族,工作单位：无。经查询六合一系统，梁*云未有考取机动车驾驶证记录，近两年无一般程序交通事故记录，有3条非机动车交通违法记录，均已处理。经委托广东正孚法医毒物司法鉴定所对梁*云的心脏血液样本进行酒精定性定量鉴定，鉴定结论为：梁*云的血液检材中未检出乙醇（酒精）成分。经委托广东省广州市黄埔区公安司法鉴定中心对梁*云尸体进行死因鉴定，鉴定意见：推测梁*云符合闭合性颅脑损伤死亡，其全身损伤交通事故可以形成。事发时，梁*云没有佩戴安全头盔，佩戴了工地安全帽。

3.皖BW7872重型半挂牵引车驾驶人：陈*密，男，汉族，工作单位：芜湖市好朋友物流有限公司，持有效期内A2D类型机动车驾驶证及从业人员资格证，驾龄15年。经查询六合一系统，驾驶证状态：正常，近两年无一般程序交通事故记录，有2宗交通违法记录，已处理。2025年11月12日，驾驶皖BW7872重型半挂牵引车牵引粤E4575挂号重型集装箱半挂车违章停放于宏远路。

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，2车受损。根据《生产安全事故直接

经济损失统计要求》（GB6721－1986）核定本起事故直接经济损失为135.02万元。

二、事故应急救援处置效果评价

事发后，彭*文拨打110报警及120急救中心电话。黄埔交管大队接市公安局110转来警情后，迅速通知辖区中队值班民警、医疗部门及拯救队前往现场处置。11时42分广东中能建电力医院120医务人员、黄埔交管大队民警先后到达现场处置，区公安分局相关领导到场组织事故处理。在120前往医院途中，黄埔交管大队全程提供“绿波”通行保障，并通过区交通事故应急救援联动工作群中通报事故情况，请求开通绿色救治通道，提前做好救治准备。因伤者梁*云伤势较重，在送院途中抢救无效死亡。经评估，本起事故应急处置及时得当，未造成次生事故。

三、事故原因分析

经调查认定，彭*文驾驶粤AS9452号重型厢式货车机件不符合技术标准且超载32.19%的货车上路行驶，通过设有闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯路口时，没有注意瞭望及确认安全后通过且转弯时未打左转向灯，其过错行为是事故发生主要原因；梁*云驾驶广州Q93676号牌电动自行车未在非机动车道内行驶，通过设有闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯路口时，没有注意瞭望及确认安全后通过，其过错行为是事故发生次要原因；陈*密驾驶皖BW7872号重型半挂牵引车牵引粤E4575挂号重型集装

箱半挂车临时停放在出事路口西侧，妨碍其他车辆正常通行且遮挡过往车辆驾驶员的行车视线，其过错行为是事故发生次要原因。

四、生产经营单位存在的问题

（一）俊锋公司

1.未取得道路运输经营许可从事货物运输，且使用的货车道路运输证已过期[1]。俊锋公司在未取得道路运输经营许可的情况下，于2025年6月1日与瞬心公司签订货物运输合同，实际承运思念公司货物，且事发当日使用的粤AS9452号重型厢式货车道路运输证已于2022年6月7日注销，不具有相应资质。

2.使用不符合国家规定的车辆违规从事道路运输经营活动[2]。使用的粤AS9452号重型厢式货车制动性能不合格。

3.货运车辆装载超过核定载质量[3]。涉事粤AS9452号重型厢式货车运输货物超过核定载质量。

（二）快行公司

1.变更地址后未向作出原许可决定的交通运输主管部门备

---

[1]《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第一款第（一）项、第二款：申请从事货运经营的，应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：（一）从事危险货物运输经营以外的货运经营的，向县级人民政府交通运输主管部门提出申请…

依照前款规定收到申请的交通运输主管部门，应当自受理申请之日起20日内审查完毕，作出许可或者不予许可的决定。予以许可的，向申请人颁发道路运输经营许可证，并向申请人投入运输的车辆配发车辆营运证；不予许可的，应当书面通知申请人并说明理由。

[2]《道路运输车辆技术管理规定》第九条：禁止使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021修正）第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

案[4]。快行公司于2024年5月13日取得广州市天河区交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》，2025年12月10日（本次事故后）将注册住所变更至广州市黄埔区，未向原许可决定机关进行备案，未变更《道路运输经营许可证》。

2.将货物运输任务发包给不具备资质的单位[5]。

2025年6月1日，快行公司与瞬心公司签订货物运输合同，委托瞬心公司为其提供冷冻、冷藏运输服务。但瞬心公司无道路运输经营许可证，公司无运输车辆。快行公司将冷冻、冷藏运输服务发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位。

3.未对承包单位安全生产统一协调管理[6]。

2025年11月11日，快行公司根据思念公司TMS系统《11-11物流商运输计划》运单信息通知到瞬心公司。之后收到瞬心公司关于《11-11物流商运输计划》运输车辆粤AS9452号重型厢式货车信息，在未经审核情况下将AS9452号重型厢式货车信息、司机姓名、电话号码等信息后将之录入到思念公司TMS系统内。

2025年11月12日，快行公司现场调度人员装车前后，仍未核对粤AS9452号重型厢式货车核定载质量进行核验，致使粤

[4]《道路货物运输及站场管理规定》第十九条：……道路货物运输经营者变更名称、地址等，应当向作出原许可决定的交通运输主管部门备案……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

AS9452号重型厢式货车超载运输，快行公司未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）瞬心公司

1.未取得道路运输许可承接货物运输任务[7]。经调查，瞬心公司无道路运输经营许可证，2025年6月1日，快行公司与瞬心公司签订货物运输合同，约定由瞬心公司为快行公司提供包含冷冻、冷藏货品的运输服务。

2.将货物运输任务发包给不具备资质的单位[8]。经调查，俊锋公司无道路运输经营许可证，2025年6月1日，瞬心公司与俊锋公司签订货物运输合同，委托俊锋公司为其提供冷冻、冷藏运输服务，瞬心公司将冷冻、冷藏运输服务发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位。

3.未对承包单位（实际运输单位）安全生产统一协调管理[9]。

2025年11月11日，瞬心公司从快行公司收到思念公司TMS系统《11-11物流商运输计划》运单信息后通知俊锋公司，收到俊锋公司关于《11-11物流商运输计划》运输车辆粤AS9452号重型厢式货车信息，在未经审核情况下将AS9452号重型厢式货

[7]《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第一款第（一）项：申请从事货运经营的，应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：（一）从事危险货物运输经营以外的货运经营的，向县级人民政府交通运输主管部门提出申请…

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

车信息、司机姓名、电话号码等信息发到快行公司。瞬心公司未对道路运输任务实际运输单位俊锋公司的安全生产统一协调管理，未督促俊锋公司消除违规使用不符合资质的车辆承运的事故隐患。

（四）恒嘉公司

违规为道路货运车辆超载配货并放行违法超限超载货车[10]。安全生产主体责任落实不到位，公司未采取有效措施管控出货环节，为粤 AS9452 号重型厢式货车超载配货并放行。

（五）天叶公司

未如实记录公司车辆事故隐患排查治理情况[11]。天叶公司明知涉事车辆已经出售但行驶证未过户，但未如实记录上述隐患。

五、对事故有关单位及人员的处理建议

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国刑法》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任人及对事故调查中发现的问题提出如下处理意见：

[10]《广东省道路运输条例》（2025 修正）第四十八条：港口、码头、工厂、矿山、商业企业等货物装载源头应当采取技术、管理措施，及时发现并消除货物装载事故隐患，不得为道路货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载货车，接受交通运输主管部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处的监督检查。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录……

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人）

梁*云，广州Q93676号电动自行车驾驶人。驾驶非机动车上道路行驶时未在非机动车道内行驶且违反规定使用其他车辆专用车道，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条[12]以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条[13]的规定，对事故发生负有直接责任。但鉴于梁*云在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）

彭*文，粤AS9452号重型厢式货车驾驶员。驾驶车辆机件不符合技术标准且超载32.19%的货车上路行驶，通过设有闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯路口时，转弯时未打左转向灯，没有注意瞭望及确认安全后通过的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[14]、第二十二条第一款[15]、第四十八条第一款[16]以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条[17]、第五十七条第（一）项[18]的规定，对事故

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条：驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

[13]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条：闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯，提示车辆、行人通行时注意瞭望，确认安全后通过。

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[16]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[17]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条：闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯，提示车辆、行人通行时注意瞭望，确认安全后通过。

[18]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第（一）项：向左转弯、向左变更车道、准备超车、驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯；

的发生负有直接责任，涉嫌违法犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[19]以及《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款[20]的规定，建议由广州市公安局黄埔分局依法调查处理。

（三）建议给予行政处罚的单位（2家）

1.俊锋公司。未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营，使用道路运输证已注销的车辆开展货物运输经营，违反《中华人民共和国道路运输条例》（2023修改）第二十四条第一款第（一）项、第二款[21]，建议由广州市黄埔区交通运输局依法实施行政处罚。处理结果书面报广州市黄埔区安全生产委员会办公室备案。

2.天叶公司。未如实记录粤AS9452号重型厢式货车已经出售但未过户导致失管失控的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[22]规定，建议由该单位所在地白云区

---

[19]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[20]《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款：违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。

[21]《中华人民共和国道路运输条例》（2023修改）第二十四条第一款第（一）项、第二款：申请从事货运经营的，应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：

从事危险货物运输经营以外的货运经营的，向县级人民政府交通运输主管部门提出申请…

依照前款规定收到申请的交通运输主管部门，应当自受理申请之日起20日内审查完毕，作出许可或者不予许可的决定。予以许可的，向申请人颁发道路运输经营许可证，并向申请人投入运输的车辆配发车辆营运证；不予许可的，应当书面通知申请人并说明理由。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

具有执法权限的部门或白云区相关部门移交上级部门对上述违法行为予以行政处罚。处理结果书面报广州市黄埔区安全生产委员会办公室备案。

（四）建议给予行政处罚的人员（1人）

陈*密，皖BW7872重型半挂牵引车驾驶人。将车辆临时停放在出事路口西侧，妨碍其他车辆正常通行且遮挡过往车辆驾驶员的行车视线的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款[23]的规定。建议由广州市公安局黄埔分局交通管理大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条第二款[24]规定实施行政处罚，处理结果书面报广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室备案。

（五）其他处理建议

1.针对俊锋公司使用制动性能不合格的车辆从事道路运输经营活动，建议由广州市黄埔区交通运输局依法调查处理，并将处理结果书面反馈广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室。

2.针对天叶公司名下营运车辆未检验率较高的问题，建议由该公司所在地广州市白云区人民政府督促该公司加强对名下营

[23]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款：在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。

[24]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条第二款：机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放……

运车辆的安全管理。

3.针对恒嘉公司违规为粤AS9452号重型厢式货车超载配货并放行的问题，建议由广州市黄埔区云埔街道办事处依法调查处理，涉及行政处罚的移交上级部门对上述违法行为予以行政处罚，并将处理结果书面反馈广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室。

4.针对快行公司变更地址后未向作出原许可决定的交通运输主管部门备案，违规将道路运输任务转给无资质公司承运，未严格审查货物运输合同中的乙方的营运资格及其他合法手续，未及时发现及消除事发车辆超出核定载质量运输货物的隐患问题，建议由该公司所在地广州市天河区人民政府依法调查处理，并将处理结果书面反馈广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室。

5.针对瞬心公司无道路运输资质承接道路运输任务，违规将道路运输任务转给无资质公司承运，未对货物运输任务承包单位（实际运输单位）安全生产统一协调管理的问题，建议由该公司所在地东莞市人民政府依法调查处理，并将处理结果书面反馈广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室。

6.针对思念公司未核查承运车辆运输资质、下达运输任务未确保承运车辆核定载质量符合运输任务要求的问题，建议由该公司所在地郑州市金水区人民政府依法调查处理，并将处理结果书

面反馈广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室。

7.针对吉达公司车辆违停问题，建议由该公司所在地佛山市三水区交通运输主管部门进行约谈，并将约谈情况书面反馈广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室。

六、事故防范措施建议

（一）俊锋公司应认真吸取本次事故的深刻教训，将本次事故在全公司进行通报。要加强对公司货运车辆的安全管理，积极采取有效措施控制冷链运输车辆的超载等违法行为。教育车辆驾驶人严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，认真落实“安全驾驶、文明驾驶”规定。

（二）天叶公司作为事故车辆的登记所有人，应当进一步加强对车辆的安全管理，督促车辆承租人合法合规开展生产经营活动。

（三）恒嘉公司应吸取事故教训，加强货物装载源头管控，应当采取技术、管理措施消除货物超载事故隐患，不得为货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载货车。

（四）云埔街道应加强对电动自行车交通安全的督导力度，举一反三，认真落实市、区道路交通安全防范要求，扎实抓好道路交通安全整治和宣传工作，提升辖区交通管理水平。要加强对辖区冷库的安全监管，督促企业落实源头装载单位安全生产主体责任，严厉打击违规为从事冷藏保鲜专用运输车辆超限超载配货

并放行的违法行为。

（五）区建设和交通局要将本次事故在全区进行通报，督促道路运输企业特别是从事冷藏保鲜专用运输企业落实安全生产主体责任，加强运输车辆的维护保养，杜绝超载等违法违规行为。继续加大对从事冷藏保鲜专用运输车辆的执法力度，严厉打击从事冷藏保鲜专用运输车辆的违章违规行为。

（六）区交管大队应继续加大对从事冷藏保鲜专用运输车辆、电动自行车的执法力度，严厉打击违章违规行为，加强道路交通安全宣传力度，提高群众交通安全意识。